

권고 및 통보

1. 제 목 : 직원 교대근무 등에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■병원은 효율적인 환자진료를 위하여 시업시간을 08시 30분, 종업시간을 17시 30분으로 정하여 운영하고 있고, 직원이 업무 형편상 연장근로, 야간근로 및 휴일근로의 필요가 있을 시 소정의 절차에 따른 행정처리 후 근무를 원칙으로 하고 있습니다.

나. 연장 근로 관련

1) 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제50조(근로시간)에 따르면 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없고, 제53조(연장 근로의 제한)에서는 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■병원에서는 직원 근무표를 작성할 시 직원별 주당 근로시간이 최대 52시간이 넘지 않도록 관리하여 근로자의 적정한 휴식시간이 보장될 수 있도록 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■■병원에서는 [표 1]의 사례와 같이 특정 주에 주당 근로시간이 52시간을 초과하게 근무표를 작성하여 운영하는 등 기준을 초과하여 운영하는 사례가 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] ■■■■■병원 주당 근로시간 초과 사례(‘##. #월, ▽▽일 조○○)

요일	월	화	수	목	금	토	일	근무시간 합계
날짜	-	-	-	-	-	-	-	
근무형태	N	N	F	D	N	F	D	
근무시간	##	##	##	##	##	##	##	##
날짜	-	-	-	-	-	-	-	
근무형태	N	F	D	N	F	D	N	
근무시간	##	##	##	##	##	##	##	##

* D : 08:30~ 17:30 (8시간) , N : 17:30 ~ 08:30 (14시간)

다. 임신부 근로시간 관련

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제37조 제3항에서는 임신부와 18세 미만자의 경우에는 야간근무를 시키지 못한다. 다만, 18세 미만자 및 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우, 임신 중인 여성이 명시적으로 청구하는 경우에 고용노동부장관의 인가를 받아 야간과 휴일에 근무하게 할 수 있다고 정하고 있으며, 「근로기준법」 제74조 제5항에서는 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■병원에서 근무를 편성·명령하는 자는 임신부인 근로자가 야간이나 휴일근무를 명시적으로 청구하는 경우에 한하여 고용노동부 장관의 인가를 받은 후 근무할 수 있도록 하여야 하고 임신부의 시간외 근무는 발생하지 않도록 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ■■■■■병원 종합감사 시 임신부의 시간외 근무, 야간근무, 휴일근무 사항에 대한 점검 결과, [표 2]와 같이 임신부임에도 불구하고 휴일·야간근무에 대한 명시적인 청구와 고용노동부의 인가 없이 해당 근무를 수행하거나 본인의 동의가 있었다는 사유로 시간외 근무를 수행한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] ■■■■■병원 임산부 시간외 및 휴일근무 사항('20. 1.~'21. 7.)

소속부서	근무자	근무형태	노동부인가	출산휴가일	근무일	비고
▷▷과	김○○	야간근무	미인가	19.4.21	19.2.21/'19.2.24./ '19.2.26. 등	
△△실	정○○	시간외근무	-	19.11.3	19. 6. 22	본인 동의 수행
●●과	안○○	시간외근무	-	20.7.20.	20.3.16./ '20.3.18./ '20.3.20. 등	
●●과	안○○	야간근무	미인가	20.7.20.	20.4.17./ '20.4.22./ '20.4.29. 등	

4. 관계기관 의견 : ■■■■■병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- 직원의 근로시간은 허용된 주당 최대 근로시간을 준수할 수 있도록 운영 방안을 강구하시기 바라며,(권고)
- 임산부인 근로자가 야간·휴일근무를 수행할 때에는 고용노동부 장관의 인가를 받은 후 근무할 수 있도록 하고, 시간외 근무는 발생하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)